



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

תובע

אליאס ירון, ת.ז.
באמצעות ב"כ: עו"ד אלון יפת ואח'
ז'בוטינסקי 5, רמת גן

נגד

נתבע

לוי תומר, ת.ז.
באמצעות ב"כ: עו"ד סימון דונכין
יפו 155, ירושלים

פסק דין

ענייננו העיקרי של פסק דין זה הוא טענות לשימוש ייחודי ולשימוש לא סביר של הנתבע ברכוש המשותף, וכן האופן בו יש לפרש את מסמכי הרישום של הבית המשותף, בבית המשותף שברחוב השחר 14 בירושלים, הרשום כגוש 30147 חלקה 95 (להלן – הבית המשותף).

1. הבית המשותף נרשם בשנת 1971, ויש בו 6 דירות. התובע הוא בעל דירה המסומנת כתת חלקה 5 בבית המשותף, והנתבע הוא בעל דירה אחרת המסומנת כתת חלקה 6. דירתו של הנתבע נמצאת מתחת לגג משותף של הבית המשותף. הכניסה לדירת הנתבע היא מגרם מדרגות חיצוני המגיע מהחצר המשותפת, ועולה עד לדירת הנתבע, ומשם, דרך מבואת הכניסה החיצונית, ניתן לעלות באמצעות סולם לגג המשותף. לכל אחת מהדירות בבית המשותף כניסה נפרדת. הכניסה ליתר הדירות בבית המשותף היא מגרמי מדרגות אחרים, או ישירות מהחצר המשותפת.

2. לבית המשותף תקנון מוסכם המתייחס להצמדת חלק מהחצר לדירה המסומנת כתת חלקה 1, והצמדת חניה לדירה המסומנת כתת חלקה 2. בטבלה שבתשריט הבית המשותף מצויינים 3 מחסנים נוספים שכל אחד משויך לאחת מתתי חלקות 3, 4 ו-6. הרכוש המשותף מופיע בטבלה בספרה 7.

3. בגוף התשריט, נצבעה כל דירה בצבע שונה, והרכוש המשותף נותר ללא צבע. בנוסף, קיימות ספרות המסמלות את מספרי הדירות והרכוש המשותף על גבי החלקים השונים שבתשריט. בעניין זה לא קיימת אחידות בתשריט, שכן מרבית החלקים מסומנים בספרה, אך חלקם לא. אחת המחלוקות נשוא ההליך נוגעת לגרם המדרגות והמבואה המובילות לדירת הנתבע, אשר צבועות בצבע דירת הנתבע אך ללא ספרת הדירה, ואשר מהן ניתן להגיע כאמור באמצעות סולם לגג המשותף, ועל כן לטענת התובע, מהוות רכוש משותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

4. כפי שיפורט בהמשך, הנתבע יצר למעלה 14 פתחים בגג המשותף שמעל דירתו, 13 מהם עגולים ואחד מלבני (סקיי לייט). הפתחים מכוסים בזכוכית.

עיקר טענות הצדדים

5. לטענת התובע, הנתבע חסם את הגישה לגג המשותף באמצעות הקמת שער ברזל נעול בדרך המובילה לגג, ושינה את מיקום דודי השמש על הגג המשותף באופן המכער את חזית הבית המשותף, וכן בנה מחסן מסיבי על הגג המשותף ללא קבלת היתר בניה כדין.

6. עוד לטענתו, הנתבע חצב למעלה 14 פתחי חלונות על גבי הגג המשותף ללא קבלת היתר מהרשויות המוסמכות. לטענתו, הפתחים האמורים אינם שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף.

7. בנוסף לטענת התובע, הנתבע השתלט על חלק מהרחבה הסמוכה לסולם המוביל לגג, לרבות על גרם המדרגות, המהווים רכוש משותף. לטענתו, גרם המדרגות האמור אינו בר הצמדה לדירת הנתבע שכן הוא פתוח ומשרת את כל הדירות בבית המשותף לצורך עלייה לגג. לטענתו, הדבר גם מסביר את העולה מתשריט הבית המשותף, על פיו על המבואות לדירות 4 ו-5 מסומן מספר הדירה, בעוד על גבי המבואה לדירת הנתבע, דירה 6, אין מספר דומה. לטענתו, המבואות לדירות 4 ו-5 עונות להגדרת "דירה" שכן הן מקורות ומשרתות כל אחת דירה אחת בלבד, בעוד שהמבואה לדירה 6, דירת התובע, אינה עונה לקריטריונים הנדרשים להגדרת דירה. לטענתו, יחידות הבית המשותף לפי צו הבית המשותף נקבעו לפי מספרים ולא לפי צבעים, לכן אין בעובדה שהמבואה לדירת הנתבע צבועה בצבע הדירה כדי להביא למסקנה שהיא צמודה לדירת הנתבע. לטענתו, הנחיות משרד המשפטים לעניין רישום תשריט, המתייחסות לסימון הצמדות בצבע, אינן גוברות על הוראות הדין באשר לרכוש משותף, וכן הן חלות משנת 2011 בלבד ואינן רלוונטיות לתשריטים שקדמו למועד זה. לטענתו, לא ניתן להצמיד את המבואה לדירה גם לאור התקנות המסדירות את המפרט המחייב על פי חוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973.

8. לחלופין טוען התובע לזיקת ההנאה בדרך אל הגג המשותף.

9. לטענת הנתבע, על פי תשריט הבית המשותף, המדרגות והמבואה המובילות לדירתו מסומנות ככאלו השייכים לדירתו. לטענתו, מתן סעד מסוג זיקת הנאה של מעבר לגג אינו בתחום סמכות המפקח על רישום מקרקעין. לטענתו, הסולם שמוביל לגג נמצא בשטחו אך קיומו אינו מעוגן במסמכי הבית המשותף, ועל כן הוא אינו מחויב המציאות וניתן למצוא פתרונות חלופיים למעבר בגג שאינם כוללים מעבר בשטחו. לטענתו, הוא מסכים לפנים משורת הדין שהגישה לגג תעשה באמצעות הסולם הקיים אולם זאת בתיאום עמו.

10. באשר לפתחים שפתח בגג, טוען הנתבע שמדובר בשימוש סביר ברכוש המשותף שאינו דורש הסכמה של יתר בעלי הדירות. לטענתו חל על העניין סעיף 31 (א)(1) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969, (להלן – חוק המקרקעין), החל על שותפים במקרקעין, המשמש מורה דרך בעניינים שלא הוסדרו בחוק ביחס לבתים משותפים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. באשר למחסן טוען הנתבע שלא מדובר במחסן אלא שהיה בעבר, לפני שרכש את הדירה, מבנה ישן על הגג והיווה מסגרת בלבד, ללא גג, ומבנה דומה קיים גם על גגות סמוכים. לטענתו אמנם פירק את המבנה שהיה לצורך ביצוע עבודות איטום בגג, אך לאחר מכן בנה אותו מחדש. עוד לטענתו אמנם השתמש במבנה באופן זמני לאחסון בזמן עבודות הבניה בדירתו, אך לאחר מכן פינה את החפצים והחזיר את המצב לקדמותו.

12. באשר להעתקת דוד שמש, לטענתו מדובר בדוד של בעל דירה אחר ולא של התובע, והעתקת הדוד נדרשה לצורך ביצוע עבודות האיטום בגג, ולא גרמה לנזק כלשהו, ועל כן אין זכות לתובע לבקש החזרתו למקום הקודם.

החליט

13. בדיון בבקשה לסעד זמני, שהתקיים ביום 19.4.2020, הגיעו הצדדים להסכמות לעניין החלפת הסולם המוביל לגג, ולעניין אופן התיאום בין התובע לנתבע למקרה שבו יידרש התובע להגיע למתקנים הנמצאים על הגג המשותף. ההסכמות קיבלו תוקף של החלטה. בבקשה מאוחרת יותר, על פי פקודת בזיון בית המשפט, עלה כי הנתבע אינו מקיים את ההחלטה לעניין מתן אפשרות המעבר לגג, ועל כן נתנו הוראות לעניין אופן קיום ההחלטה ואכיפתה בקנס.

14. באשר לסעד הנוגע למצלמות אשר נכלל בכתב התביעה, הגיעו הצדדים להסכמות שקיבלו תוקף של החלטה בישיבת ההוכחות שהתקיימה ביום 10.11.2021 (ר' עמוד 10 לפרוטוקול הישיבה מיום 10.11.2021 שורות 35-33).

15. ביום 26.4.2021 התקיים ביקור במקום. לאחר מכן התקיימה ישיבת הוכחות והוגשו סיכומים בכתב.

דיון והכרעה

מה מעמדם של שטח המדרגות והמבואה הסמוכים לדירת הנתבע?

16. אציין כבר כעת כי מבחינת מסמכי הרישום של הבית המשותף, שוכנעתי כי שטח המבואה והמדרגות הסמוכים לדירת הנתבע משויכים לדירת הנתבע. עם זאת, זכותו של הנתבע בשטחים האמורים כפופה לזכותם של יתר בעלי הדירות בבית המשותף, הרשאים לעבור בשטחים אלו כדי להגיע לגג המשותף, בתנאים שיפורטו. להלן אנמק.

17. בתשריט הבית המשותף מופיעים שטחי המדרגות והמבואה המובילים לדירת הנתבע בצבע כחול, שהוא הצבע שבו צבועה דירת הנתבע. שטח דירה הנתבע מסומן בספרה 6. באופן דומה, מופיעות המדרגות והמבואה המובילות לדירה 5 (דירת התובע) בצבע אדום כצבע שטח הדירה, וכך המבואה והמדרגות המובילים לדירה 4 מופיעים בצבע אפור, כצבע הדירה. ההבדל היחיד באופן שבו מסומנים שטחי המבואה והמדרגות בדירות 4,5 לעומת דירה 6, הוא העובדה שעל גבי השטח הצבוע של המדרגות והמבואה בדירות 4, 5 מופיעות גם הספרות 4, 5 בהתאמה, ואילו הספרה 6 אינה מופיעה על שטחים אלו ביחס למבואה ולמדרגות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18. השטחים המשותפים מופיעים בתשריט הבית המשותף ללא צבע, וככלל מסומנים בספרה 7.

19. בתקנון הבית המשותף מצוינות כאמור 2 הצמדות בלבד, האחת באשר למחסן והאחרת באשר לחניה, המתייחסות ל-2 מהדירות. כאמור, קיימים בתשריט 3 מחסנים נוספים שאינם מפורטים כ"ההצמדה" בתקנון המוסכם, אך נכללים בטבלה שבתשריט וכן צבועים בתשריט עצמו בצבע הדירה לה הם משויכים וכוללים את ספרת הדירה (לדוגמא – מחסן 6א המשוך לדירה 6).

באשר לשטחים הנמצאים מחוץ לדירות אולם סמוכים פיזית לאותן דירות, וצבועים בצבעי הדירות, קיימים כאמור גרמי המדרגות והמבואות המובילים לדירות 4,5,6 וכן קיימת טרסה בסמיכות פיזית לדירה 1 הצבועה בצבע של דירה 1, אולם גם שם, בדומה למדרגות והמבואה המובילות לדירת הנתבע, לא מסומנת ספרת הדירה. אציין כי הן הטרסה האמורה (באשר לתת חלקה 1), אינה כלולה בשטח הדירה כפי שהוא מופיע בתשריט (ר' חקירת המומחה מטעם התובע בעמוד 5 לפרוטוקול הדיון מיום 10.11.2021 שורות 4-1).

להשלמת התמונה אציין כי בנסח הרישום, אף לא אחד מהמחסנים מופיע כמוצמד למי מהדירות, אלא ששטח המחסנים התווסף לשטח הדירות, כך שהדירות עצמן על פי נסח הרישום, כוללות גם את שטחי המחסנים. לעומת זאת, הטרסה האמורה מופיעה כהצמדה לתת חלקה 1 (על אף שאינה מופיעה כך בתקנון, וכאמור אינה כוללת ספרה על גבי התשריט), וגרמי המדרגות והמבואות אינם מופיעים בנסח הרישום כלל, לא כהצמדות ולא כחלק משטחי הדירות.

עוד עולה מהתשריט כי חלקי הרכוש המשותף מופיעים ללא צבע, כאשר על גבי רובם קיימת הספרה 7 (המסמנת את הרכוש המשותף) אולם הגג התחתון, המהווה אף הוא רכוש משותף, שאינו צבוע בתשריט, אינו כולל את הספרה 7.

20. מכל האמור לעיל, עולה כי לא קיימת אחידות בין מסמכי הרישום (הנסח, התשריט, התקנון) באשר לאופן בו מוצגות הזכויות בבית המשותף, ואף לא קיימת אחידות בעניין בתוך התשריט עצמו, שכן לרוב סומן שטח מסוג מסוים בספרה ובצבע, אך במקרים מסויימים בצבע בלבד (הדבר נכון לטרסה הצבועה בצבע תת חלקה 1, הגג התחתון שאינו צבוע, והמדרגות והמבואה לתת חלקה 6 הצבועות בצבע תת חלקה 6).

21. משילוב כלל הנתונים, לרבות העובדה שהתשריט כולל 3 מקרים בלבד של מדרגות ומבואה, ובשלושתם הצבע הוא צבע הדירה אליהן הן מובילות (דהיינו, צבען של דירות 4,5 ו-6), אני סבורה כי היעדר הספרה 6 על המדרגות והמבואה המובילות לתת חלקה 6 הוא השמטה מקרית, ואין בו כדי להביא למסקנה כי היתה כוונה לשייך רק את המדרגות והמבואה המובילות לתתי חלקות 4 ו-5 לאותן חלקות, ובאשר לדירה 6 לא היתה כוונה כזו. מסקנה זו מתחזקת גם לאור העובדה שבאשר לצבעים שבתשריט, כן קיימת התאמה מלאה בין הצבע לשייך לדירה או לרכוש המשותף, והצבע הוא הרכיב הדומיננטי כאשר מעיינים בתשריט. בנוסף, מטבע הדברים, הצבע יכול להתפשט על מלוא השטח שאותו רוצים לסמן, כאשר ספרה תופסת מקום קטן. על כן, הטענה שהצבע הוא שבא להגדיר את שיוך השטחים בתשריט, ולא המספר, מתיישבת יותר עם ההיגיון. מכאן שטענת התובע כי למרות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שהמדרגות והמבואה האמורות צבועות בצבע הדירה ולא נותרו ללא צבע כיתר חלקי הרכוש המשותף, הן מהוות רכוש משותף, אינה מתיישבת עם ההיגיון ועם יתר חלקי התשריט. בשולי הדברים אוסיף כי גם ההנחיות החלות על רישום בית משותף נותנות מעמד משמעותי לצבע שבתשריט על פני המספר, ואף שההנחיות האמורות הן מכח תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשס"א – 2011, אשר תוקנו לאחר רישום הבית המשותף, כטענת התובע, לא חל שינוי בהקשר זה בתקנות אלו לעומת התקנות שקדמו להן, ועל כן יש להניח כי אותו הגיון שיצר את ההנחיות האמורות היה קיים גם קודם לכן.

22. בחוות דעת אדריכל מומחה שהוגשה מטעם התובע, נטען כי בשל ייעודן של המדרגות והמבואה לדירה 6, אשר אמורות לשמש את בעלי הדירות כדי להגיע לגג המשותף, ובשל היעדר ספרת הדירה בתשריט הבית המשותף, מדובר ברכוש משותף. בחקירתו טען המומחה שהעובדה שמדרגות והמבואה האמורות נצבעו בצבע דירה 6 היא "טעות סופר" בשל הטענה שאין הגיון תכנוני לשייך אותן לדירה שכן הן הדרך להגיע לגג המשותף (ר' עמוד 3 לחקירת המומחה בפרוטוקול הדיון מיום 10.11.2021 שורות 11-14). יחד עם זאת, הודה המומחה בחקירתו, כי כאדריכל הוא מכין את התשריט וצובע אותו, אך לא מוסיף את מספרי היחידות (עמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 10.11.2021 שורות 16-18). בנוסף, במסגרת החקירה, התערערה טענת המומחה כי לא קיימת הפרדה בין המדרגות והמבואה לרכוש המשותף בחלק התשריט המתייחס לקומת הקרקע (עמוד 3 לפרוטוקול הדיון מיום 10.11.2021 שורות 45-50, עמוד 4 שורות 1-4).

23. המסקנה מכך היא שלמעשה גרמי המדרגות לדירות 4,5 מופיעים באותו חלק של התשריט באופן זהה לזה של גרם המדרגות לדירה 6, דהיינו, באופן הכולל הפרדה בינם לבין הרכוש המשותף, ולמרות זאת, בחלק זה של התשריט, הן כלל אינן צבועות ולא מופיעה על גביהן ספרה המציינת את היותן משויכות לדירות הרלוונטיות. בנוסף, לא היה למומחה הסבר מדוע הטרסה, המשויכת לדעתו לדירה 1, אמנם צבועה בצבע הדירה אולם אינה כלולה בשטח הדירה (עמוד 4 לפרוטוקול הדיון מיום 10.11.2021 שורות 44-50 עמוד 5 שורות 1-4). כאמור גם על גבי הטרסה האמורה, לא מצוין מספר הדירה.

24. במכלול הנתונים האמורים, אני סבורה כי טעה המומחה בפרשנות שנתן להיעדר הספרה על גבי המדרגות והמבואה המובילות לדירת התובע, וכן כי פרשנותו זו לא נבעה ממכלול רכיבי התשריט, אשר מובילים כאמור למסקנה שונה. למעשה עלה כי פרשנותו של המומחה אינה נשענת על פרשנות התשריט מתוכו, אלא על הטענה, שעל פי הגיון תכנוני היה מקום להשאיר את המדרגות והמבואה כשטח משותף מכיוון שרק דרכם ניתן להגיע לגג המשותף. שעה שמבחינה משפטית, כפי שיובהר בהמשך, אין מניעה לשייך את החלקים האמורים לדירה 6, הרי שאני רואה בהיגיון התכנוני הנטען עמדה אישית של המומחה, שאינה מחוייבת המציאות, ואינה יכולה לגבור על העולה מהתשריט. מסיבות אלו אני סבורה שיש לתת לחוות הדעת האמורה משקל משמעותי במסגרת ההכרעה.

25. באשר לטענת התובע שהמדרגות והמבואה האמורות יכולות להיות רק רכוש משותף, ועל כן זהו האופן שבו יש לפרש את התשריט, הרי שכפי שיורחב להלן, הטענה אינה נכונה, ועל כן אינה יכולה לסייע לתובע בפרשנות התשריט.

26. כפי שנקבע בפסיקה, דיני בתים משותפים מכירים רק בשני סוגים של שטחים – דירה או שטח משותף. לכן, כאשר נדרשת הכרעה באשר ליכולות של בעל דירה בנוגע לשטח מסוים,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

יש לבחון את הדברים באופן דו-שלבי, כפי שנקבע בע"א 7260/12 **עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ ואח' נ' חברת "זוזב נכסים בע"מ"** (19.10.15) [פורסם בנבו] (להלן – עניין פרנק):

"לפנינו אפוא מבחן דו-שלבי. בשלב הראשון יש לסווג את השטח שבו מדובר: כרכוש משותף או כדירות או חלקים מדירות. רק אם השטח מסווג כרכוש משותף יש לעבור לשלב השני ולבחון אם הוא נגרע ממנו כדין."

27. כדי ששטח מסויים ייחשב כדירה עליו לעמוד בשני מבחנים – יסוד פיזי ויסוד של כוונה. היסוד הפיזי דורש שטח מקורה ומוקף מכל צידיו במחיצות, ויסוד הכוונה דורש שהיחידה נועדה לשמש כיחידה נפרדת, לאו דווקא למגורים [ע"א 1781/13 **פרידמן חכשורי חברה להנדסה ולבניה בע"מ נ' כהן ואח'**; סעיף 3 לחוות דעת כבוד השופט עמית] [פורסם בנבו] (15.7.15), הפ (ב"ש) **נציגות הבית המשותף נ' ארפל בקרה בע"מ** (13.3.2022) [פורסם בנבו].

28. בענייננו, אמנם המדרגות והמבואה המובילים לדירת הנתבע אינם עונים כשלעצמם על הגדרת דירה, שכן הם אינם מקורים ומוקפים מכל צידיהם אלא פתוחים, וכן לא נועדו לשמש כיחידה נפרדת. אך בניגוד לעמדת התובע, גם המדרגות והמבואה המובילים ליחידות 4 ו-5 אינם עונים להגדרת דירה, שכן למעט הטענה שהמבואה שלהן מקורה, הרי שהם אינם מוקפים מכל צידיהם, אלא פתוחים ולא נועדו לשמש כיחידה נפרדת. בהקשר זה אציין שהתובע התייחס בסיכומיו למבואה לדירות 4 ו-5 כנפרדת ולא התייחס למדרגות המובילות אליהן, אך מדובר באבחנה מלאכותית, שכן בתשריט הבית המשותף מופיעות המדרגות והמבואה כחלק בלתי נפרד, וצבועות באותו הצבע (של הדירה אליה הן מובילות). מכאן המסקנה היא שהמדרגות והמבואה, באשר לכל 3 הדירות, אכן אינן דירות בפני עצמן, אולם אין בכך כדי להביא למסקנה שהן אינן חלק מאותן דירות. העובדה שהן נצבעו בצבע הדירות, והיותן סמוכות פיזית לאותן דירות מצביעה על כך שהן למעשה חלק מאותן דירות.

29. מכיוון שניתן לראות במדרגות והמבואה האמורות חלק מדירה 6, הרי שהן אינן רכוש משותף.

30. גם בחינת הטענה שהמדרגות האמורות מהוות במהותן "רכוש משותף" מביאה לאותה מסקנה.

31. בסעיף 52 לחוק המקרקעין מוגדר "רכוש משותף" בבית המשותף באופן הבא:

"כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת".

32. הגדרת הרכוש המשותף בחוק המקרקעין היא כאמור הגדרה שיורית - כל שטח בבניין המשותף שאינו רשום כדירה הוא חלק מהרכוש המשותף, אלא אם כן הוצמד כדין לאחת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הדירות (ר') לדוגמא ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' דוד שרון ואח' [פורסם בנבו] (27.8.2009).

33. בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין נקבע:

"בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון כמשמעותו בסימן ג' לפרק זה (להלן – התקנון), שחלק מסוים של הרכוש המשותף יהיה צמוד לדירה פלונית, ובלבד שלא יקבעו זאת ביחס לחדרי מדרגות, מעליות, מקלטים ומיתקנים המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות; הוצמד חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד".

34. מכאן שגם אם המדרגות והמבואה היו נכללות מלכתחילה בהגדרת רכוש משותף, לא היתה מניעה לגרוע אותן מהרכוש המשותף בדרך של הצמדה לדירת הנתבע.

35. בפסיקה נקבע שאין מניעה להצמיד חדרי מדרגות, מעליות וכד' לדירה מסוימת, כאשר מדובר במבנה אשר מבחינה פיזית מאפשר הצמדת כל חלקי הרכוש המשותף באופן ספציפי לדירות מבלי שבעל דירה כלשהי ייפגע, כגון שלכל דירה ייבנה חדר מדרגות פרטי משלה (ר' ע"א (ירושלים) 4414/97 עו"ד ירד נ' הממונה על המרשם, תשנ"ח (1) 252, (18.10.1998), הפ (חיפה) 18490-08-13 רוזן נ' רשות הפיתוח (7.10.2015) [פורסם בנבו] ת"א (חיפה) 33946-08-17 כאמל ח' אדר נ' נעמן חורי בע"מ (20.3.2022) [פורסם בנבו]). מכאן, שסעיף 55(ג) דלעיל הגורע חדרי מדרגות מהחלקים הניתנים להצמדה, פורש כך שכוונתו רק לחדרי מדרגות שנועדו לשמש את כל בעלי הדירות, אולם כאשר הבית המשותף בנוי כך שקיימים חדרי מדרגות המשמשים דירה מסוימת בלבד, אין מניעה להצמידם לאותה דירה. בענייננו כאמור, אכן על פי התשריט קיימים 3 גרמי מדרגות המובילים כל אחד לדירה אחת, ועל כן אין מניעה להצמידן לאותן דירות.

36. העובדה שהדרך להגיע לגג המשותף היא דרך המדרגות והמבואה המובילות לדירת הנתבע, אין משמעותה שהן "נועדו" לשמש את כל בעלי הדירות. שכן ייעודן הוא לשרת את דירה 6, ולשם כך נבנו. מדרגות ומבואה אלו לא נבנו כדי לאפשר לבעלי הדירות מעבר לגג, אלא שלאור מיקומן הפיזי, הן אכן מאפשרות זאת. הדבר דומה למצב בו רכוש משותף נמצא בתחום דירה מסוימת, כגון צנרת משותפת, כאשר הגישה אליו היא רק מתוך אותה דירה. עניין זה אינו הופך את אותה דירה לשטח המיועד לשרת את כל בעלי הדירות, רק בשל כך שבעלי הדירות נדרשים לעבור בה כדי להגיע לצנרת לצורך תיקונים וכד' (האפשרות שרכוש משותף יהיה בתחום דירה מסוימת עולה מהגדרת רכוש משותף בסעיף 52 לחוק המקרקעין).

37. בנוסף, למעלה מן הצורך ייאמר שייתכנו מצבים שבהם תוכר הצמדה על בסיס הסכם, גם אם נעשתה בניגוד לסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, והחריגה רכוש שאינו יכול להיות מוחרג מהרכוש המשותף (ר' ע"א 591/83 בנדל ואח' נ' נאות אביב בע"מ, פ"ד מא (1) 57 (1987)). במקרה דנן כאמור, השיוך לדירה אינו בניגוד לסעיף 55(ג) האמור.

38. באשר לטענת התובע כי התקנות על פי חוק המכר (דירות), תשל"ג – 1973 אינן מאפשרות הוצאה מהרכוש המשותף של גישה מחדר מדרגות לגג המשותף, אבהיר כי אין המדובר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בענייננו בטענה לזכות על פי חוזה מכר, אלא לטענה כלפי מסמכי הרישום הקיימים כ-50 שנה מבלי שהועלו טענות כלפיהם. בנוסף, איני סבורה שהמבואה והמדרגות האמורים עונים להגדרת "חדר מדרגות" במובן התקנות האמורות, שכן בשונה מחדר מדרגות בבית משותף סטנדרטי, המשותף למספר דירות, כאשר מחלקו העליון ניתן להגיע לגג המשותף, בענייננו מדובר כאמור במבואה ומדרגות שאינן מיועדות לשמש את כלל הדירות אלא את דירת הנתבע בלבד, כפי שהובהר לעיל.

39. מהאמור עולה שגם אם היה מקום לראות את המדרגות והמבואה האמורות כרכוש משותף, הן יכולות היו להיגרע ממנו ולהיות מוצמדות לדירה 6.

40. אמנם, על פי סעיף 55(ג) האמור, הצמדה כאמור צריכה לקבל ביטוי בתקנון הבית המשותף, דבר שאינו מתקיים במקרה זה. בנסיבות אלו, אני נוטה למסקנה כי הכוונה היתה לשייך את המדרגות והמבואה כחלק מדירת הנתבע ולא כהצמדה. יחד עם זאת, לא ניתן לשלול גם את האפשרות שמדובר בהצמדה, שכן הפסיקה הכירה במעמדו של הסכם שמקומו בתקנון הבית המשותף, גם אם לא נרשם, כתקף כלפי בעלי הדירות שהסכימו לו, ואף כלפי בעל דירה חדש אם אמור היה לדעת עליו על פי האמור במסמכי הרישום (ר' ת"א 22962-09-12 **בר עוז נ' שלנק ואח'** (10.3.2016) [פורסם בנבו]). מקל וחומר, הסכמות העולות ממסמכי הרישום עצמם, כמו הזכויות העולות מהתשריט במקרה דנן, לשיוך שטחים מסוימים לדירות מסוימות, מעידות על הסכמות בעלי הדירות לשיוך כאמור, והסכמות כאמור יכולות לקבל מעמד של הוראה תקנונית אף אם לא נרשמו בתקנון.

41. אציין שההתפתחות שחלה במהלך השנים הביאה לכך שחלקים מסוג זה נרשמים לרוב כ"הצמדה" ולא כחלק מדירה. אך בין אם היה מקום לראות את המדרגות והמבואה האמורות כ"הצמדה" לדירת הנתבע ובין אם הן חלק מהדירה, כפי העולה ממסמכי הרישום, אין בכך כדי להביא לשינוי בתוצאה, שכן על פי סעיף 55(ג) האמור: "... **הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלוגית, לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר כדין הדירה שאליה הוצמד**".

42. מהאמור עולה שזכויות הבעלות במדרגות ובמבואה שייכות לנתבע. על פי סעיף 125 (א) לחוק המקרקעין, רישום בפנקסי המקרקעין יהווה ראיה חותכת לתוכנו, אולם אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיפים 93 עד 97 לפקודת הסדר זכויות המקרקעין [נוסח חדש], תשכ"ט – 1969. על פי הפסיקה, בשל עקרון סופיות המרשם, תיקון הרישום ייעשה במצבים חריגים בלבד (ר' לדוגמא ע"א 7237/13 **מדינת ישראל נ' עזבון המנוח מוסטפא יאסין (עלי ערמוש) ז"ל** [פורסם בנבו] (3.12.2015)). לפיכך, אני דוחה את טענת התובע שמדובר ברכוש משותף. כמו כן, לא הוכחו כל נסיבות חריגות המצדיקות תיקון מסמכי הרישום, דבר שממילא אינו בסמכות ערכאה זו, וכן לא נדרשת הכרעה בגררא בעניין זה בשל המסקנות שפורטו. באשר לטענה בדבר זכות בעלי הדירות לעבור בשטחים האמורים כדי להגיע לגג המשותף, הרי שזו יכולה לקבל מענה בדרך אחרת, כמפורט להלן.

האם לבעלי הדירות זיקת הנאה במדרגות ובמבואה

43. הנתבע לא סתר את טענת התובע כי מלכתחילה הדרך להגיע לגג המשותף של הבית המשותף, עליו נמצאים מתקנים של בעלי דירות נוספים, היתה דרך המדרגות והמבואה המובילות לדירתו ובאמצעות הסולם הנמצא במבואה. אין מחלוקת שמצב דברים זה היה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קיים עוד לפני שהנתבע רכש את דירתו, והנתבע לא טען שלא ידע על כך, ולפי המצב הפיזי, הכולל סולם מהמבואה לגג המשותף, באופן שזו הדרך היחידה להגיע לגג המשותף, ניתן להניח שהנתבע אכן היה מודע לכך. גם התנהלותו של הנתבע לאחר שרכש את דירתו, כעולה מתצהירו, אשר כללה מתן מפתח לתובע לאחר שינוי מיקום השער למבואה על ידי הנתבע, ומסירת מפתח לשער נוסף שהתקין בקצה המדרגות, מצביעה על הבנתו, שקיימת זכות מעבר לבעלי הדירות דרך המבואה והמדרגות האמורות לגג המשותף (ר' סעיפים 10 ו-12 לתצהיר הנתבע). במצב דברים זה, שבו לא נסתרה טענת התובע על זכות מעבר קיימת מאז ומעולם לצורך גישה לגג, הנתבע מנוע מלטעון כנגד זכות כאמור (לעניין טענת מניעות כלפי רוכש דירה ר' ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה (3) 309). אציין כי טענתו של הנתבע שקיימים פתרונות אחרים להגיע לגג האמור נטענה בעלמא ולא הוכחה, אך גם אם קיימים פתרונות כאמור, אין די בכך כדי להביא לביטול זכות המעבר שהיתה קיימת לבעלי הדירות מלכתחילה.

44. מהאמור עולה שזכותו של הנתבע במבואה והמדרגות הסמוכים לדירתו, כפופה לזכותם של יתר בעלי הדירות להגיע לגג המשותף ככל שיידרשו שלכך. מסיכומי הנתבע עולה שגם הוא עצמו מסכים לכך שבעלי הדירות יעברו בדרך האמורה לגג, אולם דורש תיאום עמו. בשל הקשיים שיצר הנתבע תוך כדי ההליך בעניין התיאום האמור, אני מוצאת מקום להבהיר שלא מדובר בזכות הנובעת מרצונו הטוב של הנתבע, אלא בזכות המוקנית לבעלי הדירות. אם כן, נותר להבהיר מהי הזכות הקיימת ליתר בעלי הדירות במדרגות ובמבואה המובילות לדירת הנתבע.

45. מכיוון שמצאתי שהמדרגות והמבואה המובילות לדירת הנתבע הן חלק מדירתו, ואף על פי כן קיימת לבעלי הדירות זכות מעבר בהם, אקדים ואכתוב שמסקנתי היא שלבעלי הדירות קיימת זיקת הנאה במדרגות ומבואה אלו, לצורך המעבר לגג המשותף, כאשר הדבר נדרש לתיקונים של הגג או של מתקנים הנמצאים בו.

46. באשר לטענת הנתבע כי מתן סעד מסוג זיקת הנאה אינו בסמכות ערכאה זו, אבהיר תחילה כי כפי שנקבע בפסיקה, אין מניעה שערכאה זו תכריע בגררא בשאלת מעמדה הקנייני של זכותם של בעלי הדירות, לצורך הסעדים שנדרשו במסגרת התביעה (ר' עש"א (ת"א) 1950-09 ד"ר ירון נ' עמר (31.1.11) [פורסם בנבו]), אם כי הכרעה, ככל שתינתן בהליך מסוג זה בסוגיות האמורות, אינה מונעת הבאתן בפני ערכאה מוסמכת (כפי שנקבע לדוגמא בע"א 7510/06 תמיר נ' הסל [פורסם בנבו] בפסקה 14 לפסק דינו של כב' השופט מלצר (11.10.10) [פורסם בנבו]).

47. במקרה דנן, שעה שהתבקש סעד של מעבר לגג המשותף, בטענה לזכות קיימת, ושעה ששוכנעתי שאכן קיימת זכות לבעלי הדירות למעבר לגג המשותף כאמור, יש מקום להכריע בגררא בשאלת אופי הזכות הקיימת, ובאשר לתנאיה.

48. סעיף 5 לחוק המקרקעין קובע כי זיקת הנאה היא "שעבוד מקרקעין להנאה שאין עמו זכות להחזיק בהם". סעיף 92 לחוק המקרקעין קובע כי "זיקת הנאה יכול שתהיה לטובת מקרקעין (להלן – מקרקעין זכאים) או לטובת אדם פלוני, לטובת סוג בני אדם או לטובת הציבור". סעיף 93 לחוק המקרקעין קובע בס"ק (א) (1) כי זיקת הנאה יכול שתקבע "כי בעל המקרקעין הזכאים או מי שהזיקה נתנה לטובתו זכאי לשימוש מסוים במקרקעין הכפופים". ס"ק ג' קובע כי "על אף האמור בסעיף 13 יכול שתהא זיקת הנאה לגבי חלק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מסויים במקרקעין". מכאן, שאין מניעה לקבוע כי לבעלי הדירות בבית המשותף, שהם בעלי המקרקעין הזכאים, קיימת זיקת הנאה שמשמעותה זכות להם או לגורם רלוונטי מטעמם, לעבור במדרגות ובמבואה הסמוכים לדירת הנתבע, ומהווים חלק ממנה, כדי להגיע לגג המשותף.

49. מתצהיר התובע, אשר לא נסתר, עולה כי הגישה לגג נהגה מאז הקמתו של הבית המשותף, ב-1970, עד למועד בו נחסמה על ידי הנתבע בשנת 2019 (ר' סעיף 4 לתצהיר התובע). בחקירתו הנגדית הבהיר התובע כי הוא מסתמך על מבנה הסולם והמעקות שנראים כמערכות מקוריות ועל דברי השכנים (עמוד 6 לפרוטוקול הדיון מיום 10.11.2021 שורות 32-34). גם העובדה, אשר נצפתה גם במסגרת הביקור במקום, שכיום לא קיימת כל דרך אחרת להגיע לגג האמור, ולא נטען שהיתה קיימת דרך כזו בעבר, בשילוב קיומן של דודי שמש של מספר דירות על הגג, מצביעה על כך שהגישה לגג האמור היתה מלכתחילה דרך המדרגות והמבואה לדירת הנתבע, ומשם דרך הסולם. כן העיד התובע על כך שבעבר היה שער נעול במבואה לאחר דלת דירת הנתבע ולפני הסולם לגג, וכי לכל בעלי הדירות היה מפתח לשער האמור (עמוד 6 לפרוטוקול הדיון מיום 10.11.2021 שורות 37-41), הנתבע לא סתר עובדה זו, ואף טען שהוא שפירק את השער האמור ושם שער אחר בקצה המדרגות. עניין זה מחזק את המסקנה שאכן היתה זכות מעבר כאמור שנועדה לבעלי הדירות, והם עשו שימוש בה.

50. על פי סעיף 94(א) לחוק המקרקעין, "מי שהשתמש בזכות הראויה להוות זיקת הנאה במשך תקופה של שלושים שנים רצופות רכש את הזיקה והוא זכאי לדרוש רישומה". מהאמור שוכנעתי שאכן בעלי הדירות השתמשו בזכות המעבר לגג המשותף מאז הקמת הבית המשותף, אשר נרשם כאמור בשנת 1971, ולפיכך חלפו כ-50 שנים עד שלראשונה נמנעה מהתובע זכות זו. לאור האמור, אני מוצאת כי אכן קיימת זיקת הנאה לטובת בעלי הדירות בבית המשותף, שמשמעותה זכות מעבר לבעלי הדירות או לבעלי מקצוע מטעמם לגג המשותף דרך המדרגות והמבואה השייכים לדירת הנתבע, לצורך ביצוע תיקונים נדרשים בגג המשותף או במתקנים הנמצאים בו.

51. בפסיקה הוכר הצורך לסייג זיקת הנאה כאמור, גם בשל האפשרות לפגיעה בפרטיות. בתא (י-ם) 7489/05 **חיים גת נ' רפאל שחר** (21.5.2008) [פורסם בנבו] נאמר:

"זיקת הנאה בכלל, וזכות מעבר בפרט, יכול שתהיה מסוייגת (ראו משנה, בבא בתרא, פרק ו משניות ה-ו; ביתר אריכות נדרשתי לכך, גם על-פי המשפט העברי, בת"א (י-ם) 7120/05 דגן נ' נובק [פורסם בנבו], ניתן ביום 4.2.07). קביעה כי מקרקעין של פלוני כפופים לזיקת הנאה של חברו, הריהי פגיעה בזכויותיו הקנייניות שלו, ולכן יש לעשותה בצורה מדודה (ע"א 781/04 טוינה נ' לוי [פורסם בנבו], ניתן ביום 20.7.06). לעיתים קרובות, וגם בעניין שלנו, בקביעת דבר קיומה של זכות מעבר עשויה להיות כרוכה פגיעה מסויימת בפרטיות."

52. הנתבע טען כי מתן זכות מעבר באופן בלתי מוגבל פוגעת בפרטיותו שכן קיים חלון לדירתו בצד המבואה. אני סבורה כי בשל העובדה שתדירות מעבר כאמור לגג המשותף אינה גבוהה, וכי ניתן לצמצם את הפגיעה הנטענת בפרטיות באמצעות וילון או תריס, לא קיימת פגיעה מהותית בפרטיות. יחד עם זאת, באיזון בין זכויותיו הקנייניות של הנתבע במבואה ובמעבר מחד, לבין הצורך להגיע לגג המשותף, אני קובעת כי במקרים של צורך בתיקון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דחוף, תימסר הודעה באמצעי תקשורת מקובלים לנתבע 5 דקות לפני העליה לגג, ובמקרים שאינם דחופים, תימסר הודעה כאמור לעניין המועד וטווח השעות הצפוי להגעת איש מקצוע או להגעת מי מבעלי הדירות לגג לפחות יום מראש. מכיוון שעלה במסגרת ההליך שהנתבע חסם קבלת הודעות מהתובע באמצעות הוואצאפ, אני קובעת שככל שלא תוסר חסימה כאמור ותימסר הודעה לתובע על הסרת החסימה בתוך 7 ימים מיום מתן פסק הדין, ולחלופין ככל שלא תימסר לתובע בתוך 7 ימים דרך תקשורת אפשרית ומקובלת אחרת למסירת הודעה כאמור (אשר על פי הדרכים המקובלות כיום היא סמס או דוא"ל), הרי שהתובע יהיה רשאי לעלות לגג אף מבלי למסור לנתבע הודעה כאמור. מובן שהנתבע מנוע מיצירת חסימה במעבר לגג, ועל כן ככל שיחליף מנועול בשערים המובילים לגג, או יבצע כל שינוי שיחסום את הגישה לגג האמור, עליו לתת לבעלי הדירות מפתח או כל אמצעי אחר שיאפשר להם גישה לגג האמור ללא תלות ברצון הנתבע.

פתיחת פתחים או חלונות בגג המשותף אינם בגדר "שימוש סביר" ברכוש המשותף

53. סעיף 2 (א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, החל על הבית המשותף בהיעדר הוראה בעניין בתקנון הבית המשותף, על פי סעיף 64 לחוק המקרקעין, קובע:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה"

54. בנוגע לאופי הפגיעה הנטענת, ניתן בפסיקה פירוש רחב למונח זה. כך לדוגמא בע"א 515/65, **רבובסקי נ' גלקסברג**, פ"ד כ(2) 295, בהתייחס למונח זה בסעיף 2 האמור:

" כל מה שמזיק לרכוש המשותף או לדירות האחרות בבית, לרבות מה שעשוי לשנות את אופי הבית, או לקלקל את דמותו הארכיטקטונית, או לשבש את שלמותו הסימטרית והאסתטית- כל אחד מאלה וכיוצא בו מהווה "פגיעה" כנ"ל, שלא לדבר על נזק ישיר לרכוש המשותף או לדירות האחרות המסכן או העשוי לסכן את קיומם והמביא או עשוי להביא לירידת ערכם..."

55. בע"א 395/74, **יצחק לוי ואח' נ' רבקה סמואל ואח'**, פ"ד כט (2) 39, נאמר בהקשר זה:

"... המחוקק נקט בסעיף 2 בלשון כללית ורחבה ביותר. הוא דיבר בלשון פגיעה סתם, כלומר פגיעה מכל סוג שהוא. מכאן, ששאף לתפוס ברשתו גם מעשים שאין בהם פגיעה פיזית דווקא..."

56. יחד עם זאת, נקבע כי לעניין שימוש ברכוש המשותף, כגון לצורך התקנה של מזגנים, הרי שבמקרים מתאימים ניתן לראות בכך שימוש סביר בהתחשב בתנאי המקום והזמן, והדבר לא ייחשב פגיעה (ר' עש"א 32739-10-12 (מחוזי ת"א) **ערד ואח' נ' מאפו 11 תל-אביב ואח'** (30.4.13) (פורסם בנבו)).

57. במקרה דנן, בביקורי במקום נוכחתי כי הנתבע יצר בגג למעלה מ-10 עיגולים שקוטרם למעלה מ-20 ס"מ וגובהם כ-10 ס"מ ובראשם חור בקוטר של למעלה מ-10 ס"מ המכוסה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בלוח זכוכית, כמו כן עלה כי הנתבע יצר בגג גם חלון מלבני (סקיי לייט). לטענת הנתבע, הפתחים האמורים מוסיפים אור לדירתו.

58. כפי שנקבע בפסיקה, דיני הראיות הולכים אחר המשפט המהותי ונטל השכנוע להוכחת טענה מסוימת מוטל על הצד שהטענה מקדמת את עניינו במשפט. לפיכך נטל השכנוע להוכיח כי השינויים שביצע עומדים בתנאי סעיף 2(א) האמור מוטל על הנתבע (לעניין זה ר' לדוגמא רע"א 296/11 נג'אר נ' עליאן (23.2.12)[פורסם בנבו].

59. ביישום הפסיקה לענייננו, אני מוצאת שהנתבע לא עמד בנטל, ויש לקבל את הסעד הנדרש כלפיו בכל הנוגע לפתחים האמורים שביצע בגג המשותף.

60. ראשית, הפתחים האמורים תופסים בסך הכל שטחים לא מבוטלים על גבי הגג, והופכים אותו ל"מסלול מכשולים", שכן לא ניתן ללכת עליהם והם חורגים מגובה משטח הגג. חלונות כאמור אף יכולים להקשות על איטום הגג המשותף, דבר המוטל על כלל בעלי הדירות. בכך קיומם מהווה פגיעה בגג המשותף. לפיכך מדובר בפגיעה ברכוש המשותף במובן סעיף 2(א) האמור, בודאי על פי הפרשנות הרחבה שנתנה למונח זה בפסיקה.

הנתבע לא טען ובודאי שלא הוכיח, שנתנה לכך הסכמה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות. למעשה עלה כי הנתבע פתח את הפתחים האמורים על דעת עצמו, מבלי לבקש רשות ממי מבעלי הדירות.

61. שנית, מניסיון החיים, פתיחת פתחים כגון אלו בגג של בית משותף אינו דבר מקובל, בודאי לא באופן בו נעשו על ידי הנתבע שהוא חריג ביותר. לא נטען כי דירתו של הנתבע היא בעלת מאפיינים ייחודיים הדורשים שינויים כגון אלו, וכי שנצפתה מבחוץ היא אינה שונה במהות מדירות אחרות בסביבת הבית המשותף. לפיכך הנתבע לא הוכיח כי בתנאי הזמן והמקום, השינויים שביצע בגג לצורך פתיחת החלונות האמורים הם שימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף בתנאי הזמן והמקום.

62. לאור מסקנה זו, על הנתבע לפעול בתוך 60 יום להשבת המצב לקדמותו, דהיינו, לסגירת כל הפתחים שפתח בגג לרבות ביטול כל ההגבהות שנוצרו עקב הפתחים, באופן בטיחותי באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים, כך שהגג ישוב להיות בעל משטח אחיד כבעבר. אציין בהקשר זה שאמנם עלה שהנתבע ביצע איטום בגג במסגרת הבניה האמורה, אך לא הוכח על ידו מצב הגג שקדם לביצוע האיטום על ידו, ומובן שהסרת הפתחים האמורים תביא לפגיעה באיטום הגג. לפיכך אני קובעת כי במסגרת השבת המצב לקדמותו, באחריות הנתבע לדאוג על חשבונו לכך שהגג יהיה אטום לפחות בסטנדרט הקיים כיום.

מחסן, דוד שמש

63. באשר למחסן הנתען, בביקורי במקום נוכחתי כי המדובר במבנה נמוך ללא דלת, שאינו מקורה, וכן צפיתי במבנה דומה שהיה מעל גג של דירה אחרת בבית המשותף. התובע מצדו לא הוכיח את הטענה כי מדובר במבנה שהנתבע הוסיף, וטען באופן סתמי במסגרת תצהירו לעניין בניית המחסן, אף שהדבר לא תאם את שנצפה במסגרת הביקור כאמור. לאור האמור, אני מקבלת את טענת הנתבע שבבניית המבנה האמור, שאינו נראה כמחסן, הוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מס' תיק: 1/120/2020
מס' בקשה: 1/399/2021**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

השיב למעשה את המבנה למצבו הקודם, שהיה טרם היותו בעל דירה בבית המשותף, ועל כן איני מוצאת מקום להורות לנתבע להרוס אותו.

64. באשר להעתקת מיקומו של דוד שמש, הנתבע הודה כי העתיק את מיקומו של אחד הדוודים, אולם טען שלא מדובר בדוד השייך לתובע. טענתו של התובע שמדובר בדוד שמש השייך לדירתו לא נסתרה בחקירתו הנגדית, והנתבע מצדו לא הציג כל ראיה לטענתו שמדובר בדוד שמש של בעל דירה אחר. מכיוון שהנתבע הוא שהזיז את דוד השמש, הרי שהיה מקום שיבדוק טרם הזזת הדוד למי הוא שייך. בנסיבות העניין, הכוללות גם את ההכבדה שיצר הנתבע על הגעתו של התובע לגג תוך כדי ההליך, אני מקבלת את גרסת התובע, שהדוד שהוזז שייך לדירתו. לפיכך אני קובעת כי במסגרת השבת מצב הגג לקדמותו כאמור לעיל, על הנתבע להשיב גם את דוד השמש של דירת התובע למיקומו המקורי, לאחר תיאום עם התובע לעניין המיקום המדויק.

סיום

65. מהאמור עולה שהסעדים העיקריים שהתבקשו בתביעה התקבלו. באשר למצלמות שהציב הנתבע, התקבלו כאמור הסכמות במסגרת ההליך, באשר לפתחים שפתח בגג המשותף ובאשר לדוד השמש, נקבע שעליו להשיב את המצב לקדמותו, ובאשר למעבר לגג, נקבע כי עליו לאפשר זאת בתנאים שפורטו לעיל, וכי אינו רשאי להחליט על דעת עצמו מהם התנאים לכך.

66. באשר לשיעור ההוצאות נקבע בתקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט – 2018, כי יש להתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש". עם זאת, נקבע בפסיקה כי פסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך. הדרישה לסבירות ומידתיות ההוצאות באה למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יתר על המידה שיוטלו יביאו להרתעת יתר של בעלי הדין, ליצירת חוסר שוויון, ייקור של ההליכים המשפטיים ולפגיעה בזכות הגישה לערכאות (ר' לדוגמא Magic Software Enterprises Ltd 7650/20 ואח' נ' פאיירפלאי בע"מ ואח' (28.12.20)[פורסם בנבו]).

67. בענייננו, בהתחשב בכך שהסעדים העיקריים התקבלו, ובקשיים שגרם הנתבע לניהול ההליך, אני קובעת כי על הנתבע לשלם לתובע הוצאותיו בסך של 10,000 ₪.

ניתן היום, 26 יוני 2022, כ"ז סיון תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים